

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1455/2545

พนักงานอัยการประจำศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

นาย อ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 165

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ.2534 มาตรา 6, มาตรา 20

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องที่พนักงานอัยการโจทก์มีหน้าที่ต้องควบคุมตัวจำเลยซึ่งเป็นเยาวชนมาศาลขณะยื่นฟ้องหรือไม่ แต่มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาบังคับใช้แก่คดี ซึ่งตามมาตรา 165 ที่กำหนดให้พนักงานอัยการโจทก์คุมตัวจำเลยมาศาลในวันฟ้องนั้นสามารถนำมาใช้บังคับแก่คดีเด็กหรือเยาวชนได้ และไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น พนักงานอัยการโจทก์จึงมีหน้าที่ต้องควบคุมตัวจำเลยซึ่งเป็นเยาวชนมาศาลขณะยื่นฟ้อง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยถูกควบคุมตัวที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาแล้วมีการประกันตัวไป แต่ภายหลังสถานพินิจดังกล่าวไม่อาจส่งตัวจำเลยต่อศาลในวันฟ้องได้เนื่องจากจำเลยถูกจับกุมในอีกคดีหนึ่งที่จังหวัดลพบุรี กรณีจึงเป็นเรื่องระหว่างการควบคุมตัวจำเลยในชั้นสอบสวนโดยอยู่ในอำนาจของผู้อำนวยการสถานพินิจ ไม่เกี่ยวกับศาลประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2543 ที่แก้ไขใหม่ก็ได้บัญญัติให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นผู้รับผิดชอบงานของสถานพินิจทั้วราชอาณาจักรดังที่บัญญัติไว้เดิมทั้งในปัจจุบันสถานพินิจทั้วราชอาณาจักรก็เป็นหน่วยงานที่แยกออกไปจากศาลแล้ว ดังนั้น ในชั้นควบคุมตัวจำเลยในสถานพินิจจึงถือไม่ได้ว่าจำเลยอยู่ในความควบคุมของศาล ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่ประทับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณาจึงชอบแล้ว

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 57, 91 โดยขณะโจทก์ยื่นฟ้องอยู่ภายในกำหนดเวลาที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้มัดฟ้องและอยู่ในระหว่างที่จำเลยซึ่งยังเป็นเยาวชนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาหลบหนี

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์มีหน้าที่นำตัวจำเลยมาส่งศาลขณะที่ยื่นฟ้อง เมื่อโจทก์ไม่นำตัวจำเลยมาศาลในขณะที่ยื่นฟ้อง จึงไม่ประทับฟ้องจำหนายคดีออกจากสารบบความ

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งขอให้ประทับฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า พนักงานอัยการโจทก์มีหน้าที่ต้องควบคุมตัวจำเลยซึ่งเป็นเยาวชน

มาศาลขณะยื่นฟ้องหรือไม่ เห็นว่าตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ แต่ตามมาตรา 6 แห่งบทกฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับแก่คดีเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165 ได้บัญญัติไว้ชัดเจนให้พนักงานอัยการโจทก์คุมตัวจำเลยมาศาลในวันฟ้อง โดยนำมาใช้บังคับแก่คดีเด็กหรือเยาวชนได้และไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น พนักงานอัยการโจทก์จึงมีหน้าที่ต้องควบคุมตัวจำเลย ซึ่งเป็นเยาวชนมาศาลขณะยื่นฟ้องสำหรับคดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยได้ถูกควบคุมตัวที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาแล้วมีการประกันตัวไปภายหลังสถานพินิจดังกล่าวมีอาจส่งตัวจำเลยต่อศาลในวันฟ้องได้เนื่องจากนายประกันได้มาแจ้งว่าจำเลยถูกจับกุมอีกคดีหนึ่งในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีเห็นได้ว่าการนี้เป็นเรื่องระหว่างการควบคุมตัวจำเลยในชั้นสอบสวนโดยอยู่ในอำนาจของผู้อำนวยการสถานพินิจ ไม่เกี่ยวกับศาล ประกอบกับมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ที่แก้ไขใหม่ก็มีได้บัญญัติให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นผู้รับผิดชอบงานของสถานพินิจทั่วราชอาณาจักรตั้งที่บัญญัติไว้เดิมทั้งในปัจจุบันสถานพินิจทั่วราชอาณาจักรก็เป็นหน่วยงานที่แยกออกไปจากศาลแล้ว ดังนั้นในชั้นควบคุมตัวจำเลยในสถานพินิจจึงถือไม่ได้ว่าจำเลยอยู่ในความควบคุมของศาล เมื่อได้ความว่าขณะพนักงานอัยการโจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้ไม่มีตัวจำเลยมาศาล ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่ประทับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณาจึงชอบแล้ว ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

(สุเมธ ตังคจิวงกูร-อำนวย เต้พันธ์-ประเสริฐ เขียนนิลศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ก่อนหน้านี้นี้เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1615/2517 วินิจฉัยว่าการควบคุมตัวจำเลย ซึ่งเป็นเด็กในระหว่างการสอบสวนเป็นการควบคุมโดยสถานพินิจฯ ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กฯ พ.ศ. 2494 มาตรา 24 (ซึ่งตรงกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนฯ พ.ศ. 2534 มาตรา 50 วรรคแรก) ตัวจำเลยจึงมิได้ผ่านเข้ามาอยู่ในความควบคุมตัวของศาล เมื่อจำเลยหลบหนีไปก่อนโจทก์ฟ้อง ศาลชั้นต้นไม่ประทับฟ้องจึงชอบแล้ว ต่อมาในปี 2534 มีการแก้ไขกฎหมายทำให้ปัญหานี้ได้รับการพิจารณาอีกครั้งโดยมติที่ประชุมใหญ่ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวและผู้อำนวยการสถานพินิจฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติตรงกันข้ามกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1615/2517 ดังกล่าวข้างต้น โดยถือว่าจำเลยอยู่ในอำนาจของศาลแล้ว ศาลควรประทับฟ้องและออกหมายจับพร้อมทั้งจำหน่ายคดีโดยเห็นว่า มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนฯ พ.ศ. 2534 ให้สถานพินิจฯ อยู่ในเขตอำนาจศาลและอยู่ในบังคับบัญชาของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ หลังจากนั้นประมาณเดือนมิถุนายน 2541 อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในขณะนั้นได้มีหนังสือขอมความเข้าใจแนวปฏิบัติว่า กรณีเด็กหรือเยาวชนได้รับการประกันตัวไปในชั้นสถานพินิจฯ แล้วหลบหนีก่อนถูกฟ้อง เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้อง ศาลจะต้องรับฟ้องไว้โดยถือว่าจำเลยหลบหนีไปในชั้นพิจารณาแล้ว เพราะการแก้ไขกฎหมายเมื่อปี

2534 ได้เพิ่มหลักการใหม่โดยเพิ่มมาตรา 50 วรรคสอง ที่ให้อำนาจศาลสั่งประกันตัวผู้ต้องหาได้และมาตรา 23 ให้หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นผู้บังคับบัญชาสถานพินิจ นอกจากนี้ ยังมีบทความตอนหนึ่งของท่านสิทธิศักดิ์วัณชะกิจซึ่งลงพิมพ์ในวารสารดุลพາห (เล่ม 3 ปีที่ 43 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2539 หน้า 56-57) ว่ากรณีเด็กหรือเยาวชนได้รับการปล่อยชั่วคราวในระหว่างสอบสวนโดยผู้อำนวยการสถานพินิจ เป็นผู้อนุญาตเมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องจะถือว่าจำเลยอยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนหรือไม่ โดยมีความเห็นเป็นสองแนวทาง แนวทางแรก เห็นว่าจำเลยอยู่ในอำนาจของศาลแล้ว ศาลควรจะประทับฟ้องไว้พิจารณาและออกหมายจับจำเลยพร้อมจำหน่ายคดีชั่วคราว โดยไม่ควรถือตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1615/2517 เนื่องจากคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าววินิจฉัยตามกฎหมายเก่าอีกทั้งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนพ.ศ. 2534 มาตรา 23 ให้สถานพินิจ อยู่ในเขตอำนาจศาลและอยู่ในบังคับบัญชาของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว (ซึ่งต่อมาความตอนนีถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มีผลนับแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2543 เป็นต้นไป) แนวทางที่สองเห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน ทั้งฉบับเก่า (ปี 2494) และฉบับใหม่ (ปี 2534) มิได้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสถานพินิจ หรือศาล บทบัญญัติหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายมีอยู่อย่างใดก็คงเป็นเช่นเดิม เมื่อจำเลยหลบหนีไปในชั้นสถานพินิจ ก่อนฟ้อง ก็ต้องแปลความว่าจำเลยมิได้อยู่ในอำนาจศาลตามที่ศาลฎีกาได้วางหลักไว้ ส่วนมาตรา 23 (ฉบับปี 2534) เมื่อพิจารณาตามตัวบทกฎหมายเห็นได้ว่า เป็นเรื่องของอำนาจหน้าที่ในการบังคับบัญชาข้าราชการตุลาการหรือในทางบริหารเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับอำนาจในการพิจารณาคดี สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ ผู้เขียนมีความเห็นเป็นไปในแนวทางที่สองอันประกอบด้วยข้อกฎหมายและเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. การยื่นฟ้องคดีอาญาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนพ.ศ. 2534 มิได้กำหนดยกเว้นให้พนักงานอัยการโจทก์ไม่ต้องคุมตัวจำเลยมา

ศาลในขณะที่ยื่นฟ้อง จึงต้องนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนฯ มาตรา 6 มาใช้บังคับซึ่งโจทก์มิได้ อุทธรณ์ในประเด็นนี้ เท่ากับโจทก์ยอมรับว่าขณะยื่นฟ้องต้องมีตัวจำเลยมาศาล เหมือนคดีอาญาทั่วไป การที่เด็กหรือเยาวชนที่ถูกจับและส่งตัวให้แก่สถานพินิจ แล้วได้รับการประกันตัวไปจากสถานพินิจ โดยผู้อำนวยการสถานพินิจ เป็นผู้ อนุญาตตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนฯ มาตรา 50 วรรคแรก ให้อำนาจไว้ จึงถือว่าเป็นดุลพินิจเฉพาะตัวตามกฎหมาย หากเด็กหรือเยาวชนที่ต้องการหลบหนีไป ก่อนฟ้อง ไม่อาจถือว่าเป็นหลบหนีในชั้นพิจารณาหรือหลบหนีขณะอยู่ในอำนาจของศาล ได้ แม้ว่ามาตรา 50 วรรคสองให้ศาลมีอำนาจสั่งปล่อยชั่วคราวได้หากผู้อำนวยการ สถานพินิจมีความเห็นไม่ควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ก็เป็นเรื่องการให้อำนาจศาล ใช้ดุลพินิจถ่วงถ่วงอีกชั้นหนึ่งเพื่อคุ้มครองสิทธิของเด็กหรือเยาวชนให้ได้รับความ เป็นธรรมมากที่สุด อำนาจของศาลตามมาตรา 50 วรรคสอง ไม่ได้หมายความว่าศาล มีอำนาจควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนที่ต้องการหนีไว้แต่อย่างใด อีกทั้งการมัดฟ้องก็ ไม่มีกฎหมายบังคับว่าพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนต้องควบคุมผู้ต้องหา มา ศาล ดังนั้น แม้ศาลจะอนุญาตให้มัดฟ้องก็ยังถือไม่ได้ว่าเด็กหรือเยาวชนที่ต้องการอยู่ ในอำนาจศาล ศาลจะมีอำนาจควบคุมเด็กหรือเยาวชนที่ต้องการต่อเมื่อคดีอยู่ระหว่าง พิจารณาของศาลซึ่งศาลอาจให้ควบคุมตัวไว้ในสถานพินิจ หรือสถานที่อื่นก็ได้ตามที่ บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนฯ มาตรา 67 2. ขั้นตอนระหว่างการ สอบสวนหรือก่อนฟ้อง ผู้อำนวยการสถานพินิจ มีหน้าที่แจ้งความเห็นต่อพนักงาน อัยการว่าเด็กหรือเยาวชนที่ต้องการอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง กรณีนี้ พนักงานอัยการมีอำนาจสั่งไม่ฟ้องเด็กหรือเยาวชนนั้นได้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลเยาวชนฯ มาตรา 63 เมื่อเป็นเช่นนี้การควบคุมตัวผู้ต้องหาในสถานพินิจ ย่อม เห็นได้ชัดว่าไม่อยู่ในอำนาจศาลเพราะหากพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องก็อาจควบคุมตัว ไว้ตามบทบัญญัติดังกล่าวได้ หากพนักงานอัยการเห็นควรสั่งฟ้องพนักงานอัยการ

ต้องยื่นฟ้องต่อศาลเยาวชนฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วัน นับแต่วันที่เด็กหรือเยาวชน นั้นถูกจับกุมตามมาตรา 51 วรรคแรก ซึ่งระยะเวลาการฟ้องคดีดังกล่าว มาตรา 52 บัญญัติว่า ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนผู้ต้องหาหลบหนีจากการควบคุมในระหว่าง สอบสวน มีให้นับระยะเวลาที่หลบหนีนั้นรวมเข้าในกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 51 เท่ากับกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการให้ยาวออกไปอีก จนกว่าจะจับตัวเด็กหรือเยาวชนผู้ต้องหามาส่งฟ้องศาลได้นั้นเอง 3. ส่วนอำนาจของ ศาลที่จะสั่งให้สถานพินิจฯ ปฏิบัติอย่างใดตามมาตรา 34,37,43 และ 46 นั้น เป็น อำนาจที่ศาลสั่งได้ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสถานพินิจฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล เมื่อสถานพินิจฯรับตัว เด็กหรือเยาวชนไว้จากพนักงานสอบสวนจึงเป็นขั้นตอนสอบสวนก่อนฟ้อง อันเป็น คนละขั้นตอนต่างหากจากการพิจารณาพิพากษาคดีชั้นศาล 4. บทบัญญัติมาตรา 23 ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนฯพ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติจัด ตั้งศาลเยาวชนฯ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2543 ที่เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2543 มีผลให้สถานพินิจฯ อยู่ในบังคับบัญชาของกระทรวงยุติธรรมโดยเด็ดขาดตาม มาตรา 32 สถานพินิจฯ จึงเป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่ตามกฎหมายทำหน้าที่สืบเสาะ สอบสวน และควบคุมเด็กหรือเยาวชนเพื่อรายงานให้ศาลทราบ อันจะเป็นประโยชน์ ในการใช้ดุลพินิจแก้ไขเด็กหรือเยาวชนให้กลับตนเป็นคนดีให้บรรลุนิติภาวะของ กฎหมายที่มุ่งคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนที่ตกเป็นผู้ต้องหาและดูแลสังคมไปด้วย รวมทั้งเพื่อให้เห็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มาตรา 40 ที่ประเทศไทยเป็นภาคี สมาชิก 5. ผลกระทบเรื่องอายุความในคดีอาญา กรณีจำเลยที่เป็นเด็กหรือเยาวชน หลบหนีจากสถานพินิจฯ ก่อนฟ้องแล้วศาลสั่งประทับฟ้องโดยถือว่าจำเลยอยู่ใน อำนาจศาล เท่ากับโจทก์ได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำผิดมายังศาลแล้ว ถ้าผู้กระทำผิด หลบหนีศาลจะสั่งงดการพิจารณาไว้ กำหนดอายุความในคดีอาญาจะนับแต่วันที่ จำเลยหลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณาเป็นต้นไป แต่ถ้าศาลสั่งไม่ประทับฟ้อง

เท่ากับโจทก์มิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดเวลาที่
บัญญัติไว้อายุความจะเริ่มจะนับตั้งแต่วันกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 95 ทำให้เห็นได้ว่าอายุความกรณีที่ศาลประทับฟ้องไว้พิจารณาจะยาวกว่าอายุ
ความกรณีที่ศาลไม่ประทับฟ้องซึ่งย่อมเป็นผลร้ายแก่เด็กหรือเยาวชนมากกว่า ฉะนั้น
การแปลความให้ศาลประทับฟ้องไว้ก่อนแล้วจำหน่ายคดีจึงน่าจะขัดต่อแนวความคิด
ตามกฎหมายที่มุ่งจะคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน เกดแก้ว หว่างอุ่น